Львівська обласна рада
Департамент з питань культури, національностей та релігій
Львівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад Львівської обласної ради
Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича

Затверджено:
Директор КЗ ЛОР ЛМФК
ім.С.П.Людкевича
_____ А. Р. Охрім
Наказ № 50 від «07» 06 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНОЇ РОБОТИ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ С. П. ЛЮДКЕВИЧА

Львів 2020

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича» (далі – Положення) розроблене відповідно до Цивільного, Господарського, Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства України, Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р. № 1040, рекомендацій Міністерства юстиції України від 23.01.2007р. № 35-14/7 «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації», Статуту комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає порядок здійснення претензійної та позовної роботи у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича» (далі – КЗ ЛОР «ЛМК ім. С. П. Людкевича» або Коледж) та поширюється на всі правовідносини, що виникають в результаті діяльності Коледжу, визначеної Статутом та законодавством України.

1.3. Юрисконсульт надає практичну та методичну допомогу Коледжу в організації ведення претензійної роботи та здійснює ведення позовної роботи.

1.4. Недодержання встановленого порядку ведення договірної роботи, а також порядку пред’явлення і розгляду претензій та позовів є порушенням трудової дисципліни і тягне за собою відповідальність винних у цьому посадових осіб згідно з чинним законодавством України.

1.5. Керівники структурних підрозділів та інші посадові особи Коледжу, в разі виявлення порушень договірних зобов’язань, повинні своєчасно пред’являти претензії контрагентам, розглядати претензії, пред’явлені контрагентами, та не допускати безпідставних відмов у задоволенні обґрунтованих вимог заявників претензій, не допускати доведення до суду позовів та здійснювати заходи щодо усунення причин та умов, які зумовлюють обґрунтовані претензії до Коледжу.

1.6. Дане Положення є обов’язковим для виконання посадовими особами та працівниками Коледжу, які беруть участь у веденні договірної та претензійно-позовної роботи.

1.7. Керівники структурних підрозділів, посадові особи Коледжу, головний бухгалтер та юрисконсульт несуть персональну відповідальність за стан претензійної та позовної роботи у КЗ ЛОР «ЛМК ім. С. П. Людкевича».

1.8. Претензійна та позовна робота у Коледжі повинна сприяти:

- забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності;
- економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових, паливно-енергетичних, сировинних та інших видів ресурсів;
- зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють;
- забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів Коледжу, що охороняються законом;

- забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань;
- ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобіганню його порушенням.

1.9. До претензійної та позовної роботи відносяться:

- підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;
- пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;
- підготовка відповідей (відзивів), заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами;
- захист інтересів Коледжу при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в господарському та інших судах;
- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів);
- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;
- розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної та позовної роботи;
- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійної та позовної роботи.

1.10. Здійснення контролю за додержанням Коледжем встановленого порядку пред’явлення і розгляду претензій, покладається на юрисконсульта.

1.11. Юрисконсульт Коледжу:

- організовує і веде претензійно-позовну роботу;
- веде журнали обліку претензій та позовних заяв, пред'явлених Коледжем та до нього. Ведення таких журналів може здійснюватися в електронному варіанті;
- представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Коледжу в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
- дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені Коледжу чи Коледжем у зв’язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;
- контролює додержання структурними підрозділами встановленого Коледжем порядку пред’явлення і розгляду претензій;
- аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів);
- вносить директору Коледжу пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності КЗ ЛОР «ЛМК ім. С. П. Людкевича».

1.12. Директор Коледжу несе персональну відповідальність за стан претензійно-позовної роботи в КЗ ЛОР «ЛМК ім. С. П. Людкевича».

1.13. Сторони застосовують заходи досудового врегулювання спорів за домовленістю між собою. Порядок досудового врегулювання спорів визначається договорами та чинним законодавством.

1.14. Визначення термінів:

Адміністративне судочинство – діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Змістом адміністративного судочинства є відправлення правосуддя в адміністративних справах шляхом розв'язання публічно-правових спорів. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Боржник – фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених Законом України «Про виконавче провадження» (далі – Закон), що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначений Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до вказаного Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до Закону підлягають примусовому виконанню.

Виконавчими документами є:

- виконавчі листи, що видаються судами, і накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті;
- ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
- судові накази;
- виконавчі написи нотаріусів;
- посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій;
- постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
- постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу;
- рішення інших органів державної влади, якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу;
- рішення Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Відповідальний підрозділ – структурний підрозділ Коледжу, на який покладена відповідальність та/або який є безпосереднім учасником, відносин щодо яких, були порушені права Коледжу або виник спір.

Господарське судочинство – установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів.

Зміст позовної заяви – спір про право або спір про факт.

Позовна заява – звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів у справах, що виникають з цивільних (в тому числі трудових), господарських та адміністративних правовідносин.

Справи позовного провадження характеризуються наявністю двох сторін з протилежними інтересами і спірністю їх майнових та особистих немайнових правовідносин, які передаються на розгляд суду.

Предмет позовної заяви – матеріально-правова вимога позивача до відповідача, відносно якої суд повинен постановити рішення. Ця вимога повинна носити правовий характер і бути підвідомчою суду.

Претензійно-позовна робота – комплекс юридичних дій, спрямованих на упорядкування відносин, відновлення порушених майнових і особистих немайнових прав Коледжу.

Претензія – письмове звернення до контрагента з вимогою безпосередньо відновити порушене право і законні інтереси без втручання юрисдикційних органів.

Стягувач – фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

Учасники господарського процесу – це суб’єкти, дії яких можуть сприяти правильному і швидкому розгляду спору, захисту прав і інтересів, що охороняються законом, господарюючих суб’єктів.

Цивільне судочинство – це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок провадження в цивільних справах, який визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх суб'єктами – судом і учасниками процесу.

2. Організація та ведення претензійної роботи

2.1. Порядок пред’явлення претензій КЗ ЛОР «ЛМК ім. С. П. Людкевича».

2.1.1. Коледж, у разі порушення прав або законних інтересів, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією.

У разі невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору керівник структурного підрозділу (або посадова особа Коледжу), що супроводжує договір, невідкладно вносить письмові пропозиції директору Коледжу про проведення претензійної роботи.

2.1.2. Матеріали для пред'явлення претензії готує структурний підрозділ Коледжу (або посадова особа Коледжу) відповідно до його функцій в господарській роботі. Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у іншої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням

про це у документі. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

2.1.3. Підготовлені матеріали та аналітична записка з викладенням та оцінкою обставин щодо яких готується претензія передаються юрисконсульту для надання правової оцінки.

Претензія складається відповідно до чинного процесуального законодавства. У претензії обов’язково повинно бути зазначено:

- повне найменування і реквізити Коледжу та підприємства, якому вона подається;
- дата пред’явлення і номер претензії;
- зміст обставин, на підставі яких пред’явлено претензію;
- докази, що підтверджують наявність цих обставин (посилання на нормативний акт тощо);
- вимоги заявника;
- сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
- платіжні реквізити заявника претензії;
- перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

2.1.4. Претензія, після правової оцінки юрисконсульта, підписується директором Коледжу та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом, чи вручається під розписку.

2.1.5. Структурний підрозділ (або посадова особа Коледжу) та юрисконсульт реєструють претензію в журналі обліку претензійно – позовної роботи, здійснюють контроль за своєчасним надходженням відповідей від фізичної чи юридичної осіб, яким були пред'явлені претензії.

У разі необхідності може бути надіслано нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується та реєструється в тому ж порядку, що і претензія.

2.1.6. Претензія має бути розглянута відповідачем у місячний строк з дня її отримання, якщо інше не визначене законодавством.

У тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перевірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців.

2.1.7. Про фактичне виконання претензії структурний підрозділ та юрисконсульт здійснюють відповідний запис в журналі обліку претензій, пред'явлених Коледжем **(Додаток 2)**.

2.2. Порядок розгляду претензій.

2.2.1. Коледж у разі одержання претензії, зобов'язаний задовольнити обґрунтовані вимоги заявника. Про результати розгляду претензії заявнику повідомляється у письмовій формі.

2.2.2. Дирекція Коледжу при надходженні претензій розглядає їх та передає юрисконсульту і керівнику відповідального підрозділу Коледжу (або посадовій особі Коледжу) для надання правової оцінки.

При перевірці матеріалів претензії слід з'ясувати такі обставини:

- наявність усіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;
- правильність складання розрахунку;
- наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензії.

2.2.3. Якщо до претензії не додано всіх документів, необхідних для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Витребувані додаткові документи повинні бути такими, що дійсно необхідні для розгляду претензії і відсутні у підприємства, що розглядає претензію.

Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.

2.2.4. Після первинної правової оцінки претензійні матеріали у п’ятиденний строк передаються юрисконсультом Коледжу у відповідні структурні підрозділи (або відповідній посадовій особі Коледжу) для надання висновку по суті претензійних вимог **(Додаток 1)**. Матеріали передаються під розписку.

2.2.5. Структурний підрозділ Коледжу (або посадова особа Коледжу), який отримав претензійні матеріали, повинен у десятиденний строк перевірити їх та надати письмовий висновок щодо обґрунтованості претензійних вимог.

2.2.6. У разі необхідності структурний підрозділ (або посадова особа Коледжу) проводить звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку. Висновок повинен бути підтверджений відповідними документами.

2.2.7. Висновок з претензійними матеріалами в строк, передбачений п.п. 2.2.5 передається юрисконсульту.

2.2.8. Юрисконсульт Коледжу, з урахуванням висновку, готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії, а при відсутності юрисконсульта проект відповіді готує структурний підрозділ Коледжу (або посадова особа Коледжу), якому дирекцією КЗ ЛОР «ЛМК ім. С. П. Людкевича» передано на перевірку претензію.

2.2.9. Проект відповіді повинен містити: повне найменування та поштові реквізити Коледжу та підприємства, якому відповідь на претензію направляється, дату і номер претензії, на яку дається відповідь, перелік доданих до відповіді документів та інших доказів, у разі коли претензію визнано повністю або частково – визнана сума, номер і дата платіжного доручення на перерахування цієї суми, або строк, спосіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці.

2.2.10. У проекті відповіді про відмову в задоволенні претензії повинні бути вказані підстави, з яких претензія відхиляється, з посиланням на відповідні нормативні акти. До проекту додаються у необхідних випадках документи, що спростовують претензійні вимоги повністю або частково.

У випадку відмови (повної або часткової) в задоволенні претензії заявнику повертаються подані до неї оригінали документів, а також надсилаються документи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії.

Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.

2.2.11. У проекті відповіді про визнання претензії визначається строк і спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості, зміна продукції та ін.). Директору Коледжу надається письмовий висновок структурного підрозділу (або посадової особи Коледжу), який перевіряв претензію та необхідні документи, що підтверджують підстави задоволення претензійних вимог.

2.2.12. Відповідь на претензію підписується директором Коледжу, надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

2.2.13. Претензія з копією відповіді та доказами її відправлення (квитанція про рекомендований або цінний лист чи розписка про вручення) зберігаються в юрисконсульта.

2.2.14. Результати розгляду вносяться в журнал обліку претензій **(Додаток 3)**.

2.2.15. Якщо претензія відповідачем відхилена повністю або частково без належних підстав, залишена без відповіді, претензійні матеріали з висновком та документами, що обґрунтовують безпідставність цього відхилення, передаються відповідними структурними підрозділами юрисконсульту для підготовки позову.

Необхідна кількість екземплярів документів визначається в кожному окремому випадку залежно від числа відповідачів та ведення позовного провадження.

2.2.16. Залишення претензії без відповіді не допускається.

3. Ведення позовної роботи

3.1. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для пред'явлення позовів та відзивів на них, здійснюється юрисконсультом Коледжу або відповідним структурним підрозділом (посадовою особою Коледжу) у разі його відсутності.

3.2. Порядок пред’явлення позовів.

3.2.1. Позов пред'являється у випадках безпідставного повного або часткового відхилення претензії, пред'явленої Коледжем, та залишення її без відповіді, а також у зв’язку з порушенням майнових прав і законних інтересів Коледжу.

Позовна робота у КЗ ЛОР «ЛМК ім. С. П. Людкевича» здійснюється юрисконсультом на підставі довіреності, виданої керівництвом Коледжу з метою представництва його інтересів в усіх без винятку судах.

3.2.2. Підготовку матеріалів для пред’явлення позовів та відзивів на них, здійснюють структурні підрозділи Коледжу (посадові особи Коледжу), до повноважень яких належать питання, що потребують вирішення в судовому порядку.

3.2.3. Юрисконсульт Коледжу надає правову оцінку документам, переданим відповідними структурними підрозділами (посадовими особами Коледжу), щодо їх обґрунтованості і законності. Якщо переданих документів виявляється недостатньо або вони оформлені неналежним чином, на вимогу юрисконсульта керівник відповідального підрозділу (посадова особа Коледжу) зобов'язаний у встановлений юрисконсультом строк забезпечити усунення зазначених недоліків.

3.2.4. Позовна заява, оформлена відповідно до чинного законодавства, підписується директором Коледжу (або юрисконсультом який має довіреність) та реєструється в «Журналі обліку претензійно-позовної роботи» юрисконсультом. Позовна заява подається до суду в письмовій формі з необхідними додатками та доказами представником Коледжу під розписку або надсилається цінним чи рекомендованим листом.

3.3. Порядок підготовки Коледжем відзивів на пред'явлені до нього позови.

3.3.1. Позовні заяви, одержані Коледжем реєструються і в той же день передаються для резолюції директору Коледжу, потім – юрисконсульту для виконання.

3.3.2. Юрисконсульт реєструє позовні заяви в «Журналі обліку претензійно-позовної роботи», вивчає вимоги, викладені в позовній заяві, аналізує їх **(Додаток 5)**.

3.3.3. При необхідності юрисконсульт передає позовну заяву у відповідний структурний підрозділ (посадовій особі Коледжу), який у визначений юрисконсультом строк зобов'язаний надати висновок та необхідні документи по суті позовних вимог.

3.3.4. На основі одержаних документів юрисконсульт готує мотивований відзив, який підписує директор Коледжу та надсилає його в установлені процесуальним законодавством строки:

- суду – разом з усіма документами, що підтверджують заперечення проти позову;
- позивачу та іншим відповідачам копію відзиву.

3.3.5. Відзив (заперечення) повинен містити:

- найменування позивача і номер справи;
- мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство;
- докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги;
- перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів в залежності від обставин позивачеві, іншим відповідачам, прокурору).

До відзиву (заперечення) додається (у разі її відсутності в матеріалах справи) довіреність (або її належним чином завірена копія), що підтверджує повноваження особи представляти інтереси Коледжу.

Заперечення проти позову можуть стосуватися всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу.

3.3.6. Рішення, прийняте судом першої інстанції аналізується юрисконсультом та відповідним підрозділом (посадовою особою Коледжу). За результатами цього аналізу

вносяться пропозиції щодо подання до апеляційного суду апеляційної скарги (апеляції) чи про відшкодування збитків.

3.3.7. Оскарження рішень суду здійснюється тими ж структурними підрозділами (посадовою особою Коледжу), що брали участь у підготовці позовної заяви або відповіді на претензію.

Апеляційна скарга (апеляція) подається на рішення суду першої інстанції, яке не набрало законної сили, через суд, який розглянув справу. Апеляційна скарга (апеляція) подається у письмовій формі відповідно до чинного процесуального законодавства.

3.3.8. Сторони у справі мають право подати касаційну скаргу у визначеному відповідним процесуальним законодавством порядку та у встановлений законодавством строк.

3.3.9. Про надходження грошових сум за претензіями, визнаними відповідачами за рішеннями суду, а також про перерахування сум у випадках визнання претензій та грошових стягнень за рішеннями суду бухгалтерія або відповідний структурний підрозділ (посадова особа Коледжу) повідомляє юрисконсульта, про що вносяться відповідні відмітки в журнали обліку претензійно-позовної роботи.

3.4. Пред’явлення позовних заяв до господарського суду.

3.4.1. Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою або його представником і реєструється в журналі обліку претензійно-позовної роботи.

3.4.2. Позовна заява повинна містити:

- найменування господарського суду, до якого подається заява;
- найменування сторін, їх місцезнаходження, ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності;
- документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;
- зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);
- зміст позовних вимог, якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
- виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги;
- зазначення доказів, що підтверджують позов;
- обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;
- законодавство, на підставі якого подається позов;
- відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися;
- відомості про вжиття запобіжних заходів;
- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

3.4.3. До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

- вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору (у разі їх наявності) з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);
- відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;
- сплату судового збору у встановленому порядку і розмірі;
- обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Позовна заява надсилається до господарського суду (копія - відповідачеві) листом з оголошеною цінністю.

3.5. Пред’явлення позовних заяв до суду загальної юрисдикції.

3.5.1. Цивільний позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається визначеному судді.

Відповідно до статті 175 Цивільного процесуального кодексу України позовна заява подається в письмовій формі.

3.5.2. Позовна заява повинна містити:

- найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
- ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;
- зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;
- зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного з них;
- виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
- відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
- відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо

наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

- попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;
- підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, пов'язаних між собою. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання. До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

3.6. Пред’явлення позовних заяв до адміністративного суду

3.6.1. Адміністративний позов подається до адміністративного суду у письмовій формі особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою.

3.6.2. Адміністративний позов може містити вимоги про:

- скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;
- зобов'язання відповідача – суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;
- зобов'язання відповідача – суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;
- стягнення з відповідача – суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;
- виконання зупиненої чи невчиненої дії;
- встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень;
- адміністративний позов суб'єкта владних повноважень може містити
- інші вимоги у випадках, встановлених законом.

3.6.3. У позовній заяві зазначаються:

- найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;
- найменування позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
- ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
- зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, – зміст позовних
- вимог щодо кожного з відповідачів;

- у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;
- перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.

До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. До позовної заяви також додається документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

3.6.4. Позовна заява підписується директором Коледжу із зазначенням дати її підписання. Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

3.7. Рішення, ухвала, постанова суду аналізується юрисконсультом Коледжу та структурним підрозділом (посадовою особою Коледжу). За результатами аналізу директору Коледжу (особі, яка виконує його обов’язки) вносяться пропозиції:

- подання до суду в порядку, визначеному процесуальним законодавством, відповідних процесуальних документів, необхідних для оскарження, або перегляду, або роз’яснення судового рішення;
- відшкодування збитків за рахунок винних осіб;
- необхідність звернення до суду з метою отримання виконавчих документів;
- необхідність виконання (в тому числі примусового) судового рішення;
- проведення інших, необхідних для захисту інтересів Коледжу дій.

3.8. Після того як рішення суду вступило в законну силу, Коледж як стягувач, тобто сторона на користь чи в інтересах якої винесено рішення, або його представник повинні самостійно отримати виконавчий документ в суді, який розглядав справу.

3.9. Пред’явлення виконавчих документів до виконання здійснюється в порядку та у відповідності до вимог передбачених Законом України «Про виконавче провадження» та Інструкцією з організації примусового виконання рішень.

3.10. Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу. Оригінал виконавчих документів та заява про примусове виконання пред'являється до відповідного органу державної виконавчої служби.

4. Аналіз претензійно-позовної роботи

4.1. Юрисконсульт Коледжу аналізує стан претензійно-позовної роботи за півроку, за рік на вимогу директора Коледжу, розробляє пропозиції щодо удосконалення цієї роботи та

подає в установленому порядку звітність. Структурні підрозділи (посадові особи Коледжу), в разі необхідності, надають необхідні для цього дані.

Результати аналізу претензійно-позовної роботи юрисконсультом викладаються письмово з цифровими даними.

4.2. Аналіз може здійснюватися в такому порядку:

- по кожному виду претензій, позовів наводяться найчастіші випадки порушень, допущені структурними підрозділами, найхарактерніші претензії, позови на значні суми, причини та умови їх виникнення;
- вносяться пропозиції вжити конкретних заходів та здійснити організаційні дії для поліпшення претензійно-позовної роботи, запобігання непродуктивних витрат та збитків, відшкодування шкоди, за рахунок винних осіб.

4.3. Результати аналізу претензійної та позовної роботи у формі висновку подаються директору Коледжу. У висновку викладаються пропозиції щодо удосконалення претензійно-позовної роботи.

5. Реєстрація та зберігання претензійно-позовних матеріалів

5.1. Претензійні та позовні матеріали, одержані Коледжем, реєструються в книзі вхідної кореспонденції, а ті, що ним надсилаються – у книзі вихідної кореспонденції.

5.2. Особа, яка працює з кореспонденцією, що надійшла, повинна до претензійних та позовних матеріалів додати конверт, який має штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки.

5.3. При реєстрації претензій перевіряється наявність всіх документів, зазначених в додатку до них. При відсутності або невідповідності документів, зазначених в додатку, складається акт за підписом не менше 3-х осіб.

5.4. Після реєстрації претензії чи позовної заяви і резолюції директора Коледжу (особи, яка виконує його обов’язки) в той же день ці документи передаються юрисконсульту (за його відсутності – посадовій особі чи структурному підрозділу, якому доручено перевірку претензії або підготовку відзиву на позовну заяву), який здійснює їх реєстрацію в журналі обліку і первинну правову оцінку, формує претензійну справу, готує відзив на позовну заяву.

5.5. Юрисконсульт зобов’язаний своєчасно вносити до Реєстру інформацію про хід та результати розгляду справ (**Додаток 4)**.

5.6. Претензійні та позовні матеріали Коледжу і ті, що надійшли до нього зберігаються в окремих папках (незакінчені претензії; незакінчені позовні матеріали; закінчені претензії; закінчені позовні матеріали).

5.7. Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються юрисконсультом протягом 3 (трьох) років, після чого повинні бути передані до архіву Коледжу. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в тій послідовності, у якій вони були зареєстровані.

6. Порядок взаємодії юрисконсульта та структурних підрозділів Коледжу

6.1. Організація та ведення претензійної та позовної роботи покладається на керівників структурних підрозділів (посадових осіб Коледжу). Дана робота повинна здійснюватися відповідно до норм чинного законодавства України, цього Положення та рекомендацій юрисконсульта.

6.2. Структурні підрозділи (посадові особи Коледжу) зобов'язані вчасно, у визначеному порядку, надавати звітність про ведення претензійної та позовної роботи юрисконсульту.

6.3. Юрисконсульт має право витребувати у відповідного структурного підрозділу (посадової особи Коледжу) додаткові пояснення, документи, матеріали щодо будь-якої судової справи та матеріали претензійного провадження.

6.4. У разі виникнення необхідності припинення (розірвання) договору керівник структурного підрозділу (посадова особа Коледжу) протягом 5 робочих днів повідомляє про це юрисконсульта.

6.5. Позовна робота щодо припинення (розірвання) договору ведеться юрисконсультом або керівником структурного підрозділу (посадовою особою Коледжу) на підставі рішення директора в порядку, визначеному законодавством та цим Положенням.

6.6. Керівник відповідного структурного підрозділу (посадові особи Коледжу) несе персональну відповідальність за повноту, правильність та своєчасність надання документів і матеріалів, щодо надання яких було отримано відповідний запит.

7. Прикінцеві положення

7.1. Усі зміни та доповнення до даного Положення вносяться у порядку його прийняття та затверджуються директором Коледжу.

Розроблено:

Юрисконсульт

Т. А. Бокало

Додаток № 1

До Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича»

Розподіл претензійної роботи між структурними підрозділами (посадовими особами) КЗ ЛОР «ЛМК ім. С. П. Людкевича»

1. Господарський відділ готує претензії до контрагентів (постачальників) за непоставку (недопоставку) та порушення строків поставки продукції, сировини, матеріалів, про повернення сум внаслідок необґрунтованого підвищення цін, за недостачі матеріальних цінностей, до підрядчиків про стягнення штрафу, пені за невиконання робіт у визначені строки, інші претензії, що виникають з договорів підряду на виконання робіт з поточного ремонту, а також претензії до постачальників про стягнення штрафу, пені та збитків, заподіяних Коледжу у зв'язку з порушенням строку поставки або непоставкою (недопоставкою) устаткування (обладнання) для поточних ремонтних робіт, поставкою некомплектної продукції або неналежної якості, про стягнення сум внаслідок завищення обсягів робіт та цін; перевіряє претензії про неоплату рахунків за виконані роботи, за затримку приймання виконаних робіт.

2. Фінансовий відділ (бухгалтерія) готує та перевіряє претензії про стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості і за неналежним чином проведені розрахункові операції.

3. Інші відділи (посадові особи Коледжу) готують та перевіряють претензії, що виникають у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань, відповідно до їх функцій у порядку, визначеному в Коледжі.

Додаток № 2
До Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича»

Журнал обліку претензій, пред'явлених Коледжем

№ п/п	Дата, номер претензії	Найменування підприємства якому пред'являється претензія	Сума претензії (якщо вона підлягає грошовій оцінці)	Суть претензії	Дата відповіді яка передбачається	Дата і номер відповіді в канцелярії Коледжу	Результати розгляду претензії		Дата передачі відповіді у структурний підрозділ	Дата і номер платіжного доручення про перерахування суми, визнаної у відповіді	Дата передачі претензійних матеріалів юрисконсульту
							В якій мірі визнана (повністю, частково) сума	В якій мірі відхилена (повністю, частково) сума			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор

Додаток № 3
До Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича»

Журнал обліку претензій, пред'явлених Коледжу

№ п/п	Дата і вихідний номер	Дата і номер претензії	Найменування заявника, місце знаходження	Сума претензії (якщо вона підлягає грошовій оцінці)	Суть претензії	Дата для відповіді	Назва структурного підрозділу, що перевіряє претензію і готує відповідь на неї	Дата і № відповіді	Результати розгляду претензії		Дата і номер платіжного доручення про перерахування суми, визнаної у відповіді
									В якій мірі визнана (повністю, частково) сума	В якій мірі відхилена (повністю, частково) сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор

Додаток № 4
До Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича»

Журнал обліку позовних заяв, пред'явлених Коледжем

№ п/п	Дата одержання позовної заяви	Найменування відповідача, місце знаходження	Суть позовних вимог	Ціна позову (якщо позов підлягає грошовій оцінці	Дата і номер позовної заяви	Найменування суду, номер справи	Дата прийняття рішення та його суть	Дата і номер апеляційної скарги та до якого суду подається	Результат перегляду рішення (апеляційної скарги)	Дата передачі заяви та наказу суду до відділу виконавчої служби за місцем реєстрації боржника	Дата зарахування суми на рахунок Коледжу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор

Додаток № 5
До Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи у комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича»

Журнал обліку позовних заяв, пред'явлених Коледжу

№ п/п	Дата надходження і вихідний позовної заяви	Дата і номер позовної заяви	Найменування позивача, місце знаходження	Суть позову	Ціна позову (якщо позов підлягає грошовій оцінці)	Найменування суду, номер справи	Дата, номер і короткий зміст відзиву	Дата і суть прийнятого рішення	Дата і номер апеляційної скарги та до якого суду подається	Результат перегляду рішення (апеляційної скарги)	Відмітка про стягнення суми позову за рішенням суду та судові витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор

В цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено
підписом та печаткою
20 (двадцять) аркушів паперу

Директор

А. Р. Охрім